

0033094-27.2016.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Extorsão mediante seqüestro

Magistrado: Ana Claudia dos Santos Sillas

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 26ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/06/2022

... forma que é evidente sua personalidade voltada ao roubo e à extorsão.

Portanto, o conjunto fático-probatório é harmônico e apto em demonstrar a participação de SAMUEL nos crimes de roubo majorado e extorsão.

Indiscutível, outrossim, a incidência da majorante do emprego de arma de fogo (ainda que a arma não tenha sido apreendida), diante da segura narrativa da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

26ª Vara Criminal

Rua Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0033094-27.2016.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0033094-27.2016.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Extorsão mediante seqüestro

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 30/2016 - DHPP - 3A. DELEGACIA DA D.A.S.

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SAMUEL GUTIERRES DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Claudia dos Santos Sillas

Vistos.

SAMUEL GUTIERRES DOS SANTOS está sendo processado como incurso no artigo 157, parágrafo 2º, incisos I, II e V, e artigo 158, parágrafos 1º e 3º (primeira parte), nos termos do artigo 69, todos do Código Penal (concurso material entre o roubo e a extorsão), pelos fatos a seguir expostos.

1- Na data e local dos fatos, o denunciado, previamente ajustado, agindo em concurso e com unidade de desígnios com o adolescente Renan Teles Barros e com pelo menos dois indivíduos não identificados, teria subtraído, para bem comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, dois telefones celulares, marca Motorola, modelo Moto E, avaliados em aproximadamente R\$ 500,00 (quinhentos reais) cada; uma aliança de ouro, avaliada em aproximadamente R\$ 1.000,00 (mil reais); um cartão de plano de saúde Bradesco; e a quantia de R\$ 40,00 (quarenta reais) em dinheiro, bens pertencentes à vítima Danilo Leandro Moura de Oliveira, sendo que, para roubá-la, os autores teriam mantido a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade.

2- Na mesma data e local do item 1, agindo em concurso e com unidade de desígnios com o adolescente Renan Teles Barros e com pelo menos dois indivíduos não identificados, constrangeu a vítima, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, e com o intuito de obter, para si e para outrem, indevida vantagem

econômica a fazer alguma coisa, sendo certo que o crime também foi cometido de maneira que restringiu a liberdade da vítima, tendo essa condição sido necessária para a obtenção da vantagem econômica.

Consta dos autos que a vítima estava em seu veículo "VW Fox", placas EES-7786/SP, trafegando pelo local dos fatos, quando foi interceptada por um veículo "VW Polo", cor preta. O denunciado, o adolescente e os dois comparsas ainda não identificados saíram desse carro, sendo que Renan era o que portava a arma de fogo. Dessa forma, os autores teriam, então, entrado no carro da vítima, sendo que o denunciado estaria no banco traseiro, ao passo que o adolescente estaria no banco dianteiro de passageiro, um comparsa não identificado teria assumido a condução do veículo e o outro ficou no banco traseiro.

O ofendido foi obrigado a ficar com a cabeça baixa durante todo o trajeto, oportunidade em que o denunciado teria roubado o dinheiro de sua carteira, e Renan teria roubado os outros bens.

O adolescente também teria roubado os cartões bancários da vítima (cartão de débito e crédito "Elo", Cartão de crédito "Bradesco Visa" e cartão de crédito "Carrefour Visa") sendo que teriam a obrigado a fornecer as senhas.

Posteriormente, o comparsa que dirigia o carro da vítima teria parado em uma rua de terra, saído do veículo e embarcado em outro carro que ali estava. O denunciado, então, teria passado a dirigir o carro e andado pela região por cerca de uma hora, sempre com a vítima rendida com emprego de arma de fogo. Os autores teriam mantido contato por celular com outros roubadores que não estavam no carro, os quais teriam sacado R\$ 710,00 da conta bancária da vítima, usando os cartões e senhas.

Após o saque, a vítima foi liberada e o denunciado, o adolescente e o comparsa teriam abordado outra vítima (não identificada) e deixado o local.

Assim, o ofendido comunicou o crime à Polícia Militar, e disse ter encontrado uma chave de veículo "VW" dentro de seu carro.

Foi apurado que SAMUEL e Renan praticavam crimes semelhantes de forma frequente. A vítima reconheceu SAMUEL e Renan fotograficamente como autores do crime. Além disso, pessoalmente reconheceu SAMUEL novamente (fls. 56).

O inquérito policial foi encartado aos autos.

Boletim de ocorrência às fls. 05/07.

Auto de reconhecimento fotográfico positivo às fls. 16.

Auto de reconhecimento pessoal positivo às fls. 56.

Auto de qualificação às fls. 58.

A denúncia foi recebida em 01 de março de 2017 (fls. 86), o réu foi citado (fls. 113) e apresentou resposta à acusação às fls. 118/119.

Na fase instrutória, foram ouvidas a vítima e as testemunhas (policiais) arroladas na denúncia. Ao final, realizou-se o interrogatório do réu.

As partes apresentaram suas alegações finais. O Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia. A Defensoria Pública, por seu turno, requereu a absolvição do réu, com fulcro no artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena base no mínimo legal, o afastamento da majorante do emprego de arma, o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de roubo e de extorsão, caso mantido o emprego de arma de fogo, que a elevação não supere os 2/3, a fixação de regime menos gravoso e o direito de recorrer em liberdade.

É o relatório. Fundamento e DECIDO.

Imputa-se ao réu o delito tipificado no artigo 157, §2º, incisos I, II e V, e artigo 158, §§ 1º e 3º (primeira parte), nos termos do artigo 69 (concurso material entre o roubo e a extorsão), todos do Código Penal.

A pretensão acusatória é procedente.

O conjunto de provas foi coeso e seguro, demonstrando a materialidade e a autoria dos delitos descritos na denúncia.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência e pelos depoimentos colhidos em juízo.

A autoria delitiva de SAMUEL é incontroversa. Vejamos!

A vítima DANILO LEANDRO MOURA DE OLIVEIRA, na delegacia, disse que no dia 09/08/2015, por volta das 06h50, estava com seu veículo VW/Fox, placas EES7786, na

Rua Conselheiro Candido de Oliveira, nº 237, nesta Capital, sendo certo que foi fechado por um veículo VW/Polô, de cor preta, cujo emplacamento não foi anotado, tendo do mencionado veículo descido quatro indivíduos, um deles armado, os quais anunciaram um roubo e, em seguida, os quatro adentraram em seu veículo. Um deles assumiu a direção de seu carro, enquanto o que estava armado tomou o lugar do passageiro dianteiro, sendo o declarante obrigado a ir para o banco traseiro, onde ficou na companhia de outros dois indivíduos. O declarante foi obrigado a manter a cabeça baixa, podendo perceber apenas que seguiam sentido Marginal do Rio Pinheiros, tendo no caminho seus pertences subtraídos, sendo eles dois aparelhos de telefonia celular da marca Motorola, modelo Moto E, avaliados em aproximadamente R\$ 500,00 cada, um cartão bancário função débito e crédito, bandeira Elo, Banco Bradesco S/A, um cartão de crédito Bradesco Visa e um outro cartão Carrefour Visa, uma aliança de ouro, avaliada em aproximadamente R\$ 1.000,00, um cartão de plano de saúde Bradesco e R\$ 40,00 em dinheiro. Em seguida, pararam em uma rua de terra, onde percebeu que um outro veículo se aproximou, sendo certo que o motorista que estava em seu veículo desceu do carro, tendo um dos indivíduos que estava no banco traseiro passado para o motorista, tendo em seguida saído do local com o veículo, permanecendo rodando pelas imediações por cerca de uma hora. Durante este período os indivíduos mantinham contato telefônico com outros que estavam do lado de fora, tendo o declarante em determinado momento sido obrigado, sob ameaça, a fornecer suas senhas bancárias. Posteriormente, após perceber que um dos indivíduos que estava do lado de fora informou que havia conseguido realizar saques com o cartão bancário do declarante, o mesmo foi liberado com o seu veículo na Rua Engenheiro Giuseppe Migueleti, momento em que abordaram uma outra vítima que estava em um veículo CRV, de cor branca, tendo os indivíduos que estava em seu carro adentrado o carro da outra vítima, se evadindo do local em seguida. O declarante, em seguida, encontrou uma viatura da Polícia Militar, comunicando os fatos ocorridos, bem como os informou que havia localizado uma chave de veículo da marca VW, que foi esquecida no interior de seu veículo pelos roubadores, sendo orientado pelos policiais a se dirigir a um distrito policial para registrar a ocorrência, tendo deixado a chave com os policiais militares. Posteriormente, verificou que em sua conta corrente foi realizado um saque no valor de R\$ 710,00, bem como que com seus cartões de crédito não fora realizada nenhuma compra ou transação. Relata o declarante que o primeiro indivíduo que lhe abordou e que ficou no banco do passageiro dianteiro e que estava armado era de cor parda, magro, estatura mediana, aparentava ter 18 anos de idade e trajava blusa de moletom de cor escura, sendo o segundo que ficou atrás e, posteriormente, foi para o banco do motorista, era de cor parda, magro, aparentava ter 35 anos de idade, trajava blusa de moletom, escura, sendo o terceiro indivíduo de cor negra, magra, aparentava ter 18 anos de idade. Com relação ao quarto indivíduo que inicialmente tomou a direção de seu veículo, não conseguiu observar as características do mesmo. Reconheceu SAMUEL por meio de fotografia, com certeza, afirmando que ele foi o indivíduo que inicialmente ficou no banco traseiro e, posteriormente, tomou a direção de seu carro, afirmando que foi ele que retirou os R\$ 40,00 de sua carteira, bem como reconheceu o adolescente Renan, afirmando que ele era quem estava armado e permaneceu no banco do passageiro dianteiro e que subtraiu seus cartões bancários e demais objetos. Em nova oportunidade que compareceu à delegacia (fls. 55), reconheceu SAMUEL pessoalmente como sendo um dos autores do crime e reafirmou que ele foi o indivíduo que inicialmente ficou no banco traseiro do veículo e, em seguida, tomou a direção do mesmo. Disse que SAMUEL foi quem retirou os R\$ 40,00 de sua carteira. Em juízo, disse que reconhece o réu sem sombra de dúvidas. Disse que na época em que ele foi identificado, na delegacia, não teve qualquer dúvida quanto ao reconhecimento. Disse que no dia dos fatos estava entregando cesta de café da manhã e foi abordado na rua descrita na denúncia, quando um VW/Polô preto lhe fechou e saíram quatro indivíduos, um deles armado, e pediram para que fosse para o banco de trás. Disse que os quatro entraram em seu veículo e seguiram para solicitar seus cartões. Pegaram celulares, aliança, dinheiro. Disse que não eram agressivos. Disse que conseguiram sacar aproximadamente R\$ 700,00. Disse que os fatos duraram cerca de uma hora e meia. Eles usaram seu veículo para fechar outra vítima, oportunidade em

que estava junto, em uma CRV branca. Eles saíram do seu carro e entraram no carro dessa outra vítima. Disse que viu um revólver que parecia ser calibre 38. Disse que o reconhecimento se deu depois de cerca de 3 meses dos fatos. Disse, por fim, que no momento em que lhe deixaram, deixaram o carro ligado e ficou no banco de trás.

Nesse diapasão: "Em sede do delito de roubo, as palavras da vítima são sumamente valiosas e não podem ser desconsideradas, máxime em crimes patrimoniais, quando incidem sobre o proceder de desconhecidos, pois o único interesse do lesado é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar pessoas inocentes" (Apelação 1.135.621/2, j. 10/03/1999, Rel. Evaristo dos Santos - RJTACrim 43/233).

A investigadora de polícia CRISTIANE MARCON, em juízo, disse que a vítima foi pega no bairro da Lapa, estava no seu próprio carro e foi abordada por um outro veículo, com quatro indivíduos dentro, entre eles SAMUEL e Renan (menor). Eles desceram armados do carro, colocaram a vítima no banco traseiro, a vítima permaneceu com a cabeça abaixada para não se lembrar do trajeto e foi ameaçada o tempo todo. A vítima teve seus pertences subtraídos: dois celulares e alguns cartões com as senhas. Ele permaneceu quarenta minutos em poder dos sequestradores, até ser liberada momentos depois, no mesmo bairro. Antes de liberar a vítima, eles abordaram outro veículo e saíram com esse outro veículo, deixando a vítima com o carro dela. Eles conseguiram as senhas da vítima para fazerem transações bancárias. Possuem um banco de dados na anti-sequestro, com várias fotos, de vários sequestradores que já tiveram passagens por lá e outros com crimes semelhantes na região. A vítima analisou atentamente cada foto e reconheceu sem sombra de dúvidas os dois criminosos (Samuel e Renan). De praxe, é feito o reconhecimento fotográfico e, após, com a prisão, é efetuado o reconhecimento presencial. Não se recorda de ter participado deste reconhecimento presencial. A vítima disse que estavam com arma de fogo. A vítima foi abordada pelos criminosos que estavam em um outro veículo. A vítima permaneceu entre quarenta minutos e uma hora em poder dos criminosos. Era um procedimento corriqueiro da quadrilha manter a vítima em poder deles enquanto os outros realizavam saques e transações bancárias. É apresentado um grande álbum de fotos, com várias fotos, de vários criminosos, inclusive alguns muito parecidos uns com os outros. A vítima efetuou o reconhecimento sem sombra de dúvidas. Não se recorda do que o réu falou na delegacia, até porque os criminosos foram reconhecidos em outros sequestros também.

O investigador de polícia PEDRO ERNESTO BANHOLZER MACEDO, em juízo, disse que pegou esse caso em andamento, logo que ingressou na anti-sequestro. Esses indivíduos já estavam identificados em outros casos. Foram reconhecidos por outras vítimas, em vários casos. Na época, a investigadora Cristiane chamou as vítimas e mostrou o álbum de suspeitos da delegacia, das pessoas que já estavam identificadas em outros casos. A vítima reconheceu com cem por cento os dois como sendo os autores. Eles rodavam pela cidade num "carrinho", procurando uma vítima, quando encontravam a vítima em potencial, que julgavam ser interessante, eles esperavam o melhor momento, abordavam, fechavam a vítima, desciam do carro com a arma em punho. Se tivesse apenas uma vítima, passavam a vítima para o banco lateral, enquanto um criminoso entrava atrás e o outro assumia o volante. A todo instante mantinham a vítima sob ameaça, com arma de fogo. Circulavam pela cidade e obrigavam a vítima a fornecer os cartões, com as senhas, e efetuavam saques até o limite que permitiam os cartões. Pegavam tudo que era de valor da vítima. Quando já não vislumbravam mais nada para subtrair da vítima, liberavam ela. Faziam sempre uso de arma de fogo. Tinham um procedimento a ser seguido. Apresentavam o álbum completo de fotografias de suspeitos. A vítima olhou fotografias de vários suspeitos.

O réu SAMUEL GUTIERREZ DOS SANTOS, na delegacia, optou por permanecer silente. Em juízo, disse que foi preso em 2015, 19 de dezembro de 2015, em um b.o. de sequestro relâmpago, depois de um ano e três meses tiraram o réu do CDP e levaram pra divisão anti-sequestro para fazer reconhecimento. Arranjaram um monte de vítima para fazerr o reconhecimento do réu. Jogaram um monte de b.o. no réu, já passou por b.o. com esse menor. Nunca ouviu falar desse rapaz, não sabe de onde ele é. Nunca viu a policial mulher, ela não fez parte de sua prisão. O Pedro viu depois de um ano e três meses que já estava preso. Ele falou que iria jogar um monte de b.o. no réu e

iria enterrar o réu vivo dentro da cadeia. O b.o. que praticou, foi réu confesso. Toda vez vem essa mesma situação: a vítima reconheceu, mas não sabe o que estão falando pra vítima. Não tem como afirmar algo que não fez. Já está cansado, pois seus filhos estão crescendo longe do réu. O que fez já assumiu. Soube do menor por intermédio de um processo que veio para o réu. Esse processo não é o primeiro que vem o nome dele. Não sabe quais são as características do menor.

Em que pese a versão apresentada pelo réu, fato é que a materialidade dos crimes e a autoridade delitiva de SAMUEL restavam devidamente comprovadas.

A vítima Danilo narrou com detalhes como se deu o crime, bem como especificou minimamente qual foi a atuação do réu durante a empreitada criminosa.

Quanto ao delito tipificado no artigo 157, §2º, incisos I, II e V, do Código Penal, este restou comprovado pelo depoimento da vítima, a qual afirma que o denunciado, junto de seus comparsas, a teriam abordado em seu veículo, após interceptar sua passagem. Afirma que o denunciado estava junto do adolescente, à época dos fatos, Renan, com mais dois indivíduos, sendo que Renan estava armado e usou deste artifício para subjuga-la. A vítima foi obrigada a passar para o banco traseiro de seu veículo, no qual ficou junto do denunciado, tendo Renan se dirigido ao banco dianteiro do passageiro e um outro indivíduo na condução. Em seguida, passaram a circular com o veículo em direção à Marginal Pinheiros e, neste percurso, subtraíram os relatados bens da vítima, enquanto a mantinham, sob grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, dentro de seu veículo, restringindo, desta forma, sua liberdade.

Quanto ao delito configurado no artigo 158, §1º e §3º, do Código Penal, este restou comprovado diante dos depoimentos da vítima a qual afirmou que, após a subtração de seus bens, ainda no interior do veículo, tendo sua liberdade restrita e mediante grave ameaça exercida pelo emprego da arma de fogo, foi obrigada a entregar seus cartões e senhas destes aos roubadores. Relata que, em determinado momento, o indivíduo que conduzia o veículo da vítima, o parou e adentrou em outro, junto de outros indivíduos, ocasião na qual o denunciado passou para o banco de motorista e voltou a circular com o veículo. Os roubadores mantiveram contato entre si e a vítima foi obrigada a passar as senhas de seus cartões subtraídos, informação esta que foi passada para os demais roubadores de fora do veículo. Após recado destes outros roubadores de que eles haviam efetuado saque bancário com os cartões da vítima, fato este que ocorreu aproximadamente depois de uma hora em que esta foi mantida sob restrição de sua liberdade, ela foi liberada com o seu veículo, enquanto os roubadores se evadiam do local junto de outra vítima. Desta maneira, restou evidenciado o intuito de obtenção de indevida vantagem econômica por parte do denunciado e seus comparsas, bem como restou configurada a causa de aumento pelo delito ter sido cometido por três indivíduos, com emprego de arma de fogo e sob restrição de liberdade da vítima.

Além disso, foi possível constatar, após pesquisa, que o denunciado responde por diversos processos, nos quais é incurso nos mesmos crimes, de forma que é evidente sua personalidade voltada ao roubo e à extorsão.

Portanto, o conjunto fático-probatório é harmônico e apto em demonstrar a participação de SAMUEL nos crimes de roubo majorado e extorsão.

Indiscutível, outrossim, a incidência da majorante do emprego de arma de fogo (ainda que a arma não tenha sido apreendida), diante da segura narrativa da vítima.

A propósito, confira-se:

"Havendo depoimento de testemunha (e também da vítima) anunciando que o acusado teria se utilizado de arma para perpetrar o ilícito do artigo 157 do CP, irrelevante, para fins de aplicação da qualificadora, a apreensão da arma ou existência de laudo pericial atestando a sua potencialidade lesiva." (HC 39625/SP; Habeas Corpus 2004/0162676-1; Relator Ministro José Arnaldo da Fonseca, Quinta Turma; DJ 07.03.2005).

Ademais, deve ser reconhecida a prática do roubo e da extorsão em concurso material, nos termos do artigo 69 do Código Penal, aplicando-se cumulativamente as penas privativas de liberdade cominadas.

Nesse sentido:

"(...) 1. O entendimento há muito sedimentado nesta Casa é o de que as condutas de

subtração de bens móveis mediante violência ou grave ameaça e exigência de entrega de cartão bancário e senha, ainda que materializadas numa mesma conjuntura fática, configuram, respectivamente, os delitos de roubo e extorsão, em concurso material, já que distintas e autônomas. Precedentes." (STJ, AgRg no REsp1254007 / DF. 6ª Turma. Min Rel. Antônio Saldanha Palheiro. DJe 03/08/2017).

"(...) Roubo circunstanciado e extorsão qualificada. Crime único. Consunção entre os delitos. Inviabilidade. Concurso formal. Crimes praticados mediante mais de uma ação, com desígnios autônomos. Impossibilidade de reconhecimento. Continuidade delitiva entre roubo e extorsão. Inviabilidade. Crimes de espécies distintas. Concurso material mantido. (...). Hipótese em que a Corte local assentou que os crimes de roubo circunstanciado e extorsão qualificada foram praticados mediante ações diversas e sucessivas, com desígnios autônomos, o que impossibilita o reconhecimento do concurso formal. Entendimento em sentido contrário demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, inviável na via estreita do writ. Precedentes." (STJ, HC 409602/ SP, Min Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. 5ª Turma, DJe 21/09/2017).

Deste modo, a procedência da pretensão punitiva é desfecho inevitável e a reprimenda correspondente aos delitos tornar-se-á medida imperiosa.

Passo, portanto, à dosimetria da pena, observando-se os elementos previstos no artigo 59 do Código Penal.

1- Quanto ao crime de ROUBO (artigo 157, §2º, incisos I, II, V, do Código Penal): Na primeira fase, verifico que o réu possui maus antecedentes e responde por diversos processos, nos quais é incurso nos mesmos crimes, de forma que é evidente sua personalidade voltada ao roubo e à extorsão. Além do mais, melhor analisando casos de roubo triplamente majorado e mudando posicionamento anterior deste Juízo, exaspero a pena base utilizando duas majorantes (concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima) como circunstâncias judiciais, ao passo que a terceira majorante (emprego de arma de fogo) será considerada na terceira fase. Nesse sentido:

"PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PRESENÇA DE DUAS QUALIFICADORAS DO DELITO. UTILIZAÇÃO DE UMA DAS QUALIFICADORAS PARA EXASPERAR A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. 1. É pacífica no âmbito desta Corte Superior a possibilidade de, reconhecida mais de uma causa de aumento da pena no crime de roubo, utilizar uma para majorar a reprimenda na terceira fase da dosimetria e as outras como circunstâncias judiciais para exasperar a pena-base, desde que a mesma circunstância não seja utilizada em dois momentos distintos da fixação da pena, sob pena de ocorrência do vedado bis in idem. 2. Agravo regimental não provido." (AgRg no AREsp 1154652/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 13/12/2017).

"ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO. Concurso de agentes, restrição da liberdade da vítima e emprego de arma de fogo. CHARLES condenado em primeiro grau e os corréus absolvidos por insuficiência probatória. Recurso da acusação buscando a condenação, também, de WEVERTON, ALEXANDRE e GLEDSON, nos termos da denúncia. Apelo da Defesa de CHARLES postulando a absolvição pela ausência de justa causa e por afronta aos princípios da busca da verdade real e do in dubio pro reo. Prova suficiente da autoria e da materialidade delitiva quanto a CHARLES e WEVERTON. Ofendido que, sem hesitar, os reconheceu em Juízo, como sendo os autores do delito. Ausência de provas, produzidas em Juízo em desfavor de ALEXANDRE e GLEDSON. Majorantes bem configuradas na hipótese. Condenação de CHARLES mantida. Condenação de WEVERTON igualmente imperativa. Dosimetria. CHARLES: básicas estabelecidas em um quarto acima do piso legal, em razão dos maus antecedentes e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, consistentes no concurso de agentes e na restrição da liberdade da vítima. Na segunda fase, reincidência que justificou a imposição de aumento de um sexto. Na última etapa, adequada a majoração de dois terços por conta do emprego de arma de fogo. WEVERTON: basilares que devem igualmente sofrer acréscimo de um quarto, tendo em vista os mesmos critérios utilizados para majoração das básicas de CHARLES. Na última etapa, aumento de dois terços, nos termos do art. 157, § 2º-A, I, CP. Regime fechado bem estabelecido para o início do desconto da corporal de CHARLES, que deve ser estendido a WEVERTON. Recurso de CHARLES improvido, acolhido

parcialmente o apelo ministerial." (TJSP; Apelação Criminal 1501837-46.2019.8.26.0294; Relator (a): Tristão Ribeiro; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Jacupiranga - 2ª Vara; Data do Julgamento: 01/12/2021; Data de Registro: 01/12/2021).

Sendo assim, fixo a pena base 1/4 acima do mínimo legal, totalizando 05 anos de reclusão e pagamento de 13 dias-multa.

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, tendo em vista o aumento previsto pelo emprego de arma de fogo, aumento a pena em 1/3, totalizando-a em 06 anos e 08 meses de reclusão e pagamento de 20 dias-multa.

2- Quanto ao crime de EXTORSÃO (artigo 158, §1º e §3º, do Código Penal):

Na primeira fase, verifico que o réu possui maus antecedentes e responde por diversos processos, nos quais é incurso nos mesmos crimes, de forma que é evidente sua personalidade voltada ao roubo e à extorsão, razão pela qual elevo a pena em 1/6, fixando-a em 07 anos de reclusão e pagamento de 12 dias-multa.

Na segunda fase, não há causas agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, tendo em vista o aumento previsto pelo cometimento do crime por duas ou mais pessoas e pelo emprego de arma de fogo, previsto no §1º, do artigo 158, do Código Penal, aumento a pena em 1/2, totalizando-a em 10 anos e 06 meses de reclusão e pagamento de 18 dias-multa.

Verifico que os crimes foram cometidos na forma do artigo 69 do Código Penal, razão pela qual aplico as penas cumulativamente, fixando-a em 17 anos e 02 meses de reclusão e pagamento de 38 dias-multa.

Considerando os maus antecedentes do réu e o montante da pena fixada, determino que o regime inicial de cumprimento da pena seja o fechado.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE esta ação penal e CONDENO o réu SAMUEL GUTIERRES DOS SANTOS, qualificado nos autos às fls. 58, à pena de 17 anos e 02 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 38 dias-multa, no valor mínimo legal, pela prática dos crimes previstos no artigo 157, §2º, incisos I, II e V, e artigo 158, §1º e §3º, na forma do artigo 69, todos do Código Penal. Considerando que o réu respondeu a este processo solto, determino que assim permaneça até ulterior trânsito em julgado desta sentença penal condenatória.

Oportunamente, intime-se para pagamento da multa.

Condeno o réu ao pagamento das custas.

Nos termos do artigo 201, §2º, do Código de Processo Penal, comunique-se a vítima a respeito desta sentença pelo meio mais expedito.

Após o trânsito em julgado: a) elabore-se cálculo de multa e intime-se o réu para pagamento; ausente o pagamento, providencie-se o necessário à inscrição; b) expeça-se e encaminhe-se carta de guia / aditamento; c) feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

São Paulo, 23 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA